

## عقد تأسيس شركة (Articles of Incorporation)

اسم الشركة: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

تمهيد:

إنه في يوم \_\_\_\_\_ الموافق \_\_\_\_\_، اجتمع المؤسسون الموقعون في نهاية هذا العقد، واتفقوا على تأسيس شركة وفقاً للأحكام التالية:

### ١ اسم الشركة

اسم الشركة هو: \_\_\_\_\_ (Company Name)، وتُعرف في هذا العقد باسم «الشركة».

### ٢ الشكل القانوني

الشركة هي شركة \_\_\_\_\_ (LLC / C-Corp / etc.)، مُسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات في \_\_\_\_\_.

### ٣ المقر الرئيسي

المقر الرئيسي للشركة يقع في: \_\_\_\_\_ . ويجوز للشركة تغيير مقرها أو فتح فروع أخرى بقرار من الجمعية العامة / مجلس الإدارة.

### ٤ الغرض من الشركة

الغرض الرئيسي من الشركة هو:

١. \_\_\_\_\_

٢. \_\_\_\_\_

٣. \_\_\_\_\_

ويجوز للشركة ممارسة أي أنشطة تجارية أخرى تتفق مع غرضها الرئيسي وبما يسمح به القانون.

### ٥ رأس المال

• رأس المال المصرح به: \_\_\_\_\_ USD، مقسم إلى \_\_\_\_\_ سهم بقيمة اسمية \_\_\_\_\_ لكل سهم.

• رأس المال المدفوع: \_\_\_\_\_ USD.

• رأس المال غير المدفوع: \_\_\_\_\_ USD، يُدفع على دفعات وفقاً لقرار مجلس الإدارة.

## ٦ المؤسسون وحصصهم

| رقم | اسم المؤسس | عدد الأسهم | النسبة % | القيمة (USD) |
|-----|------------|------------|----------|--------------|
| 1   | ---        | ---        | ---      | ---          |
| 2   | ---        | ---        | ---      | ---          |
| 3   | ---        | ---        | ---      | ---          |
|     | المجموع    | ---        | 100%     | ---          |

## ٧ مدة الشركة

مدة الشركة غير محدودة، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتستمر في الوجود ما لم تُحلّ وفقاً لأحكام هذا العقد أو القانون.

## ٨ إدارة الشركة

• تُدار الشركة بواسطة مجلس إدارة يتألف من \_\_\_\_\_ عضو يُنتخبون من قبل المساهمين.

• يُعقد مجلس الإدارة اجتماعاته \_\_\_\_\_ مرات في السنة على الأقل.

• تُتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة ما لم يُنص على خلاف ذلك.

## ٩ الأرباح والخسائر

• تُوزع الأرباح على المساهمين بنسبة حصصهم في رأس المال.

• تتحمل الخسائر بنفس النسبة.

• يقرر مجلس الإدارة نسبة الأرباح الموزعة ونسبة الاحتياطي.

## ١٠ التعديلات

لا يجوز تعديل أي بند من بنود هذا العقد إلا بقرار من الجمعية العامة بغالبية \_\_\_\_\_ % من أسهم الشركة، وبشرط موافقة الجهات المختصة.

## ١١ حلّ الشركة

يجوز حلّ الشركة بقرار من الجمعية العامة أو بموجب حكم قضائي، وفي حالة الحلّ تُصنّف أموال الشركة وتُسدّد ديونها، ثم يُوزّع ما تبقى على المساهمين بنسبة حصصهم.

## ١٢ الأحكام العامة

- تُفسّر بنود هذا العقد وفقاً لقوانين \_\_\_\_\_.
- في حالة نشوء أي نزاع، يُحلّ عن طريق التحكيم في \_\_\_\_\_.
- تُعتبر الملاحق المرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

## توقيعات المؤسسين

| رقم | اسم المؤسس | التوقيع | التاريخ |
|-----|------------|---------|---------|
| 1   | ---        | _____   | _____   |
| 2   | ---        | _____   | _____   |
| 3   | ---        | _____   | _____   |

ملاحظة: هذا القالب لأغراض توثيقية فقط ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة.